

PERJANJIAN JUAL BELI
TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT
No. 001/TBS/SKIP- PPP/VIII/2023

Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar ("TBS") Kelapa Sawit (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh dan antara:

1. **Suedi Husein** dan **Christian Permana Prasetyo**, dalam hal ini bertindak dalam jabatan mereka berturut-turut selaku Wakil Direktur Utama dan Direktur, demikian secara bersama-sama mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **PT SINAR KENCANA INTI PERKASA**, berkedudukan di Jakarta Pusat,
 - untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Arfy Frisnanto**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur, demikian mewakili Direksi dari oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **PT PALMA PRIMA PLANTATION**, berkedudukan di Kotabaru,
 - untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

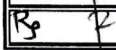
Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu, bahwa:

1. PIHAK PERTAMA adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri minyak kelapa sawit dan turunannya, yang memiliki pabrik kelapa sawit yang terletak di Desa Sangsang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan (untuk selanjutnya disebut "**PKS**").
2. PIHAK KEDUA adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan TBS kelapa sawit hasil produksi kebun yang dikelola oleh PIHAK KEDUA, yang berlokasi di Desa Siayuh, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Untuk kepentingan usahanya, PIHAK PERTAMA bermaksud membeli TBS milik PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menjual TBS kepada PIHAK PERTAMA.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Paraf PIHAK PERTAMA
 

Paraf PIHAK KEDUA


PASAL 1
OBJEK

PIHAK KEDUA dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk menjual dan menyerahkan TBS kepada PIHAK PERTAMA sejumlah minimal 2.500–3.000 (dua ribu lima ratus sampai dengan tiga ribu) ton per bulan. PIHAK PERTAMA berjanji dan mengikatkan diri untuk membeli dan menerima TBS dari PIHAK KEDUA.

PASAL 2
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku terhitung efektif sejak tanggal **1 September 2023** sampai dengan tanggal **31 Agustus 2028** (untuk selanjutnya disebut "**Jangka Waktu Perjanjian**") dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak dengan melihat kondisi dan kemampuan PKS dalam mengolah TBS.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh PIHAK PERTAMA dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian ini diakhiri.
3. Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian karena sebab apapun, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan bahwa perintah Pengadilan wajib dimintakan sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini.

PASAL 3
HARGA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Harga TBS mengikuti harga yang ditentukan setiap bulan oleh tim penetapan harga TBS Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Kalimantan Selatan, dengan rumusan sebagai berikut:

$$2023 - XXX = XX - 1 = X$$

Contoh: $2023 - 2014 = 9 - 1 = 8$

Tahun	Tahun Tanam	Harga Disbun - 1
2023	2014	8

Keterangan:

XXX adalah Tahun Tanam TBS

XX adalah pengurangan dari tahun sekarang dengan tahun tanam TBS

X adalah hasil dari pengurangan dikurang 1

Jadi, tahun tanam 2014 harga disbun ke-8 (ke delapan).

2. Kenaikan umur tanaman akan disesuaikan pada bulan Januari setiap tahunnya.

Paraf PIHAK PERTAMA


Paraf PIHAK KEDUA


3. Pembayaran dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA sebulan sekali, dalam waktu 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak diterimanya seluruh dokumen asli yang lengkap dan tidak ada kesalahan di Sinar Mas Land Plaza, Menara II, Lantai 30, Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat, 10350, dokumen asli tersebut antara lain:
 - i. Tagihan (*invoice*) bermeterai cukup.
 - ii. Rekapitulasi kartu timbangan dari PKS yang telah distempel dan ditandatangani oleh Manager PKS dan wakil PIHAK KEDUA.
 - iii. Dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Perjanjian.
4. Apabila dalam 1 (satu) bulan, tim penetapan harga TBS Disbun Provinsi Kalimantan Selatan belum menetapkan harga TBS, maka digunakan harga TBS yang ditetapkan pada bulan sebelumnya.
5. Seluruh pembayaran akan dilakukan dengan cara transfer langsung ke rekening PIHAK KEDUA, sebagai berikut:

Bank	: Mandiri
Cabang	: Jakarta Pasar Rumput
No. Rekening	: 124-00-0497208-0
Atas nama	: PT Palma Prima Plantation
6. PIHAK PERTAMA berhak untuk menahan proses pembayaran TBS jika PIHAK KEDUA dengan sengaja mengalihkan produksi TBS nya ke pihak lain maupun PKS lain tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, tanpa ada hak menuntut secara hukum PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA akan akibat yang timbul dari pelanggaran tersebut.

PASAL 4 **PAJAK**

1. Para Pihak wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya masing-masing yang timbul sehubungan dengan adanya Perjanjian ini, sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk tidak terbatas pada seluruh bea meterai yang timbul sehubungan dengan penerbitan Dokumen Penagihan yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA wajib untuk memberikan Identitas Pajak yang lengkap sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama, antara lain:
 - a. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terakhir;
 - b. Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) terakhir dan fotokopi surat pemberitahuan penunjukan Pejabat/Kuasa yang berwenang menandatangani Faktur Pajak beserta bukti penerimaan surat dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang terakhir, apabila PIHAK KEDUA telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau sudah memiliki kewajiban secara perpajakan untuk dikukuhkan sebagai PKP;
 - c. Fotokopi Keputusan Sentralisasi dan SPPKP apabila PIHAK KEDUA merupakan PKP yang pelaporan PPN-nya sudah sentralisasi;.

Paraf PIHAK PERTAMA


Paraf PIHAK KEDUA


- d. Fotokopi izin-izin usaha Pihak Kedua, antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi ("SIUJK") dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi ("SBUJK") dan/atau surat izin usaha lainnya (jika ada). Apabila tidak dapat menyerahkan SIUJK dan SBUJK, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan tarif pajak lebih tinggi sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku;
 - e. Fotokopi Nomor Seri Faktur Pajak;
 - f. Fotokopi spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani faktur pajak;
 - g. Fotokopi Bukti Penerimaan Surat (Bukti Pelaporan Spesimen ke KPP).
4. Dalam hal terjadi perubahan identitas atau pemutakhiran data, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan kembali fotokopi perubahan dokumen identitas tersebut kepada PIHAK PERTAMA paling lambat pada saat tagihan (yang terbit setelah tanggal efektif perubahan) disampaikan kepada PIHAK PERTAMA.
5. Apabila PIHAK KEDUA sudah dikukuhkan menjadi PKP atau sudah memiliki kewajiban untuk dikukuhkan menjadi PKP, maka PIHAK KEDUA wajib memberikan Faktur Pajak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA, antara lain dan tidak terbatas pada persyaratan sebagai berikut:
 - a. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak harus diisi sesuai dengan benar (kode cabang hanya boleh digunakan bagi PKP yang sudah sentralisasi);
 - b. Identitas perusahaan PIHAK PERTAMA sebagai pembeli/penerima jasa (nama, NPWP, alamat) harus persis sama dengan yang tercantum di dalam SPPKP terakhir.
 - c. Identitas PKP (nama, NPWP, alamat) harus persis sama dengan yang tercantum di dalam SPPKP terakhir.
 - d. Apabila identitas PIHAK KEDUA yang tercantum di dalam SPPKP tidak benar, maka PIHAK KEDUA wajib mengajukan perubahan identitas ke KPP PIHAK KEDUA dan mendapatkan SPPKP yang baru.
 - e. Identitas yang tercantum didalam SPPKP baru, sebagaimana dimaksud ayat .d. pasal ini, berlaku untuk Faktur Pajak yang diterbitkan setelah tanggal SPPKP baru diterbitkan.
 - f. Nomor urut, Nama barang kena Pajak/Jasa Kena Pajak harus diisi dengan lengkap (tidak boleh hanya menyebutkan kode barang).
 - g. Harga jual/penggantian uang/uang muka/termin harus dicoret yang tidak sesuai dan pencoretan harus benar berdasarkan transaksi.
 - h. Potongan harga dan/atau uang muka yang telah diterima harus diisi dan jika tidak ada diisi dengan "_" atau "0"; dan.
 - i. Nama penandatangan faktur pajak harus sama seperti yang terdaftar sebagai penandatangan faktur pajak pada aplikasi e-Faktur dan diisi sesuai KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang berlaku.
6. Apabila PIHAK KEDUA menerbitkan Faktur Pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pada ayat 4 pasal ini, maka PIHAK

Paraf PIHAK PERTAMA


Paraf PIHAK KEDUA


PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kewajibannya sebelum pembayaran dilakukan, tanpa hak PIHAK KEDUA untuk menuntut dalam hal apapun juga terhadap kemungkinan terjadinya keterlambatan pembayaran.

7. Dalam hal PIHAK KEDUA menerbitkan Faktur Pajak, PIHAK KEDUA wajib untuk memberikan bukti pelaporan dan penyetoran PPN atas Faktur Pajak tersebut paling lambat akhir bulan berikutnya, yang terdiri dari:
 - a. Fotokopi Surat Pemberitahuan Masa (SPM) PPN yang mencantumkan Faktur Pajak PIHAK KEDUA;
 - b. Fotokopi Bukti Penerimaan Surat/Bukti Lapor SPM PPN; dan
 - c. Fotokopi Surat Setoran Pajak atas Kurang Bayar PPN yang tercantum di dalam SPM PPN.Para Pihak sepakat bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak walau Perjanjian ini berakhir dan/atau diakhiri oleh salah satu Pihak.
8. Dalam hal kewajiban PIHAK KEDUA pada ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 pasal ini tidak dilaksanakan, maka PIHAK PERTAMA dapat mengambil keputusan yang dipandang baik oleh PIHAK PERTAMA, termasuk tetapi tidak terbatas bahwa PIHAK PERTAMA dapat menyetorkan dan melaporkan PPN yang belum dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ke KPP.
9. PIHAK PERTAMA wajib mengirimkan kepada PIHAK KEDUA bukti potong setiap bulan terhadap pemotongan PPh Pasal 22 atas transaksi jual beli Pembelian TBS ke email PIHAK KEDUA yaitu: *riyawansaputra@gmail.com*.

PASAL 5

SPESIFIKASI DAN SYARAT PELAKSANAAN

1. KRITERIA
 - a. TBS yang dijual kepada PIHAK PERTAMA harus memenuhi kualitas mutu panen yang lazim berlaku dan harus memenuhi Standar *Grading* TBS Luar yang berlaku di PKS. PIHAK PERTAMA wajib menginformasikan Standar *Grading* TBS Luar yang berlaku di PKS kepada PIHAK KEDUA.
 - b. TBS yang dijual dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak boleh disiram air dan atau bercampur dengan sampah, pasir, dan/atau bahan lainnya yang dapat merusak mutu produksi dan/atau fasilitas pengolahan PKS.
 - c. TBS yang dijual dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus berasal langsung dari kebun milik PIHAK KEDUA. Tahun tanam dan luas areal masing-masing tahun tanam telah diketahui dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA. Daftar tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf PIHAK PERTAMA


Paraf PIHAK KEDUA


- d. TBS yang dijual dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA bukan berasal dari pengumpul, tengkulak, dan/atau agen/pemasok TBS.
- e. PIHAK KEDUA dilarang mengirimkan/menjual TBS curian dan atau TBS yang berasal dari kebun yang dimiliki dan/atau dikelola oleh PIHAK PERTAMA. Apabila hal ini terjadi, maka PIHAK PERTAMA berhak menolak pengiriman TBS dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat hukum dan atau kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut.
- f. TBS yang dijual merupakan TBS yang berasal dari lahan yang:
 - i. telah mendapatkan seluruh izin perolehan lahan dan usaha perkebunan dari pihak yang berwenang,
 - ii. diusahakan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan tidak diperoleh secara illegal.
- g. PIHAK KEDUA dengan ini membebaskan PIHAK PERTAMA dari seluruh risiko, akibat dan/atau tuntutan yang mungkin timbul sehubungan dengan kelalaian dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan ketentuan pada huruf c., d., e., dan f. ayat ini di atas, dan PIHAK KEDUA menjamin untuk bertanggung jawab atas seluruh risiko, akibat dan/atau tuntutan tersebut.

2. PENIMBANGAN

- a. Dasar berat pengiriman TBS dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah hasil timbangan netto di PKS setelah dipotong denda mutu/*grading*, sebagaimana dimaksud Pasal 7 Perjanjian ini.
- b. Semua TBS yang telah ditimbang PKS tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun juga oleh PIHAK KEDUA, termasuk TBS yang dikenakan denda setelah dilakukan *grading*/sortasi kecuali TBS yang tidak memenuhi kriteria *grading* dan ditolak oleh PIHAK PERTAMA di PKS sebagaimana dimaksud Pasal 7 Perjanjian ini.

3. PENGIRIMAN

- a. PIHAK KEDUA sepakat untuk mengirimkan dan menjual TBS kepada PIHAK PERTAMA di PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian, kecuali pada saat PKS PIHAK PERTAMA berhenti untuk melakukan operasional guna perbaikan dan/atau pemeliharaan.
- b. Pengiriman TBS harus dilengkapi Surat Pengantar Buah (SPB) yang diberi stempel dari PIHAK KEDUA dan saksi perhitungan *grading* adalah pembawa SPB yang berstempel atau saksi yang diutus oleh PIHAK KEDUA. Apabila tidak

Paraf PIHAK PERTAMA


Paraf PIHAK KEDUA


ada saksi dari PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dianggap menerima dan menyetujui sepenuhnya hasil *grading* PIHAK PERTAMA.

- c. Truk yang mengangkut TBS PIHAK KEDUA harus mengikuti antrian dan menjaga ketertiban sesuai ketentuan PIHAK PERTAMA dan jika ada yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi berupa larangan bagi supir truk tersebut untuk masuk kembali ke areal PKS selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal terjadinya pelanggaran tersebut.
- d. PIHAK KEDUA dengan alasan apapun juga tidak dibenarkan memasuki lokasi penerimaan/pembongkaran TBS (*loading ramp*) di PKS, kecuali wakil yang ditunjuk secara resmi oleh PIHAK KEDUA untuk menyaksikan *grading/sortasi* yang dilakukan di PKS. Atas tanggungannya sendiri, PIHAK KEDUA akan menetapkan 1 (satu) orang wakil setiap harinya yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketentraman pada saat penerimaan/pembongkaran TBS. Apabila terjadi konflik/perselisihan yang menimbulkan keributan di areal PKS, maka terhitung sejak tanggal terjadinya peristiwa tersebut sampai dengan seterusnya, wakil PIHAK KEDUA tersebut tidak diperkenankan untuk memasuki kembali areal PKS dengan alasan apapun juga dan PIHAK KEDUA dapat segera melakukan penetapan wakil pengganti.
- e. Pengiriman TBS akan dihentikan sementara apabila PKS PIHAK PERTAMA memerlukan pemeliharaan, sesuai waktu yang ditentukan dan akan diberitahukan terlebih dahulu oleh Manager PKS minimal 3 (tiga) hari kerja sebelumnya. Apabila PIHAK PERTAMA lalai memberitahukan kepada PIHAK KEDUA dalam waktu sebagaimana dimaksud ayat ini, maka PIHAK PERTAMA wajib menerima TBS PIHAK KEDUA yang telah dalam perjalanan menuju PKS maksimum 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah informasi pemeliharaan PKS disampaikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- f. Apabila PKS dalam keadaan rusak dan/atau dalam keadaan tidak dapat menerima TBS PIHAK KEDUA, maka atas permintaan PIHAK PERTAMA, TBS dapat dikirim PIHAK KEDUA ke PKS Bukit Kapur (BKPM) yang terletak di Desa Bangkalan Melayu, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan tanpa adanya perbedaan harga beli, namun apabila PKS milik PIHAK PERTAMA serta PKS BKPM dalam keadaan penuh atau rusak secara bersamaan, maka PIHAK KEDUA dapat melakukan penjualan TBS tersebut kepada pihak lain dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA.

4. SERAH TERIMA

- a. TBS yang diterima oleh PIHAK PERTAMA di PKS harus TBS yang masih segar, dalam arti tidak melewati 24 (dua puluh empat) jam setelah panen.

Paraf PIHAK PERTAMA


Paraf PIHAK KEDUA


- b. TBS tersebut harus sudah diterima oleh PKS paling lambat pukul 17.00 WITA (tujuh belas Waktu Indonesia Bagian Tengah) setiap hari pengiriman. Pengecualian dari waktu-waktu tersebut harus dengan pemberitahuan dan persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh Para Pihak. Jumlah TBS yang matang dan memenuhi syarat mutu harus mencapai minimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari total TBS yang diterima oleh PIHAK PERTAMA di PKS pada setiap kali pengiriman.

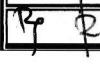
PASAL 6 **SISTEM GRADING**

1. PIHAK KEDUA sepakat bahwa TBS yang dijual kepada PIHAK PERTAMA tersebut di atas telah memenuhi kualitas mutu panen yang lazim berlaku dan memenuhi standard *grading* TBS yang berlaku di PKS.
2. PIHAK PERTAMA diharuskan memanggil wakil PIHAK KEDUA untuk menyaksikan/sebagai saksi *grading/sortasi* yang dilakukan di PKS, apabila ditemukan pengiriman TBS yang tidak mengikuti ketentuan di atas.

PASAL 7 **SANKSI**

1. Dalam hal ada TBS yang tidak memenuhi kriteria *grading* dan ditolak oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan mengembalikan TBS yang ditolak tersebut kepada PIHAK KEDUA. Namun, apabila TBS tersebut masih dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA, maka sehubungan dengan ketentuan Pasal 5 ayat 2.a Perjanjian ini, maka akan berlaku hal-hal sebagai berikut:
 - a. TBS yang diterima dengan kriteria:
 - 1) TBS dengan Berat Janjang Rata-rata (BJR) lebih berat dari 5 kg (lima kilogram).
 - 2) TBS harus membrondol minimal 5 (lima) brondolan per janjang dan warna *Mesocarp Orange* atau kuning tua.
 - b. TBS yang ditolak atau dipulangkan:
 - 1) TBS Mentah (< 5 brondol/ janjang & mesocarp kuning pucat)
 - 2) TBS Kecil dibawah 5 kg (lima kilogram)
 - 3) TBS Kelewat Matang (75 % brondol)
 - 4) Janjang Kosong
 - 5) TBS Keras
 - 6) TBS Parthenocarphy (70% partheno)
 - 7) TBS Busuk/ Peraman
 - c. Denda untuk TBS:
 - 1) Tangkai panjang di denda 2 kg (dua kilogram) perjanjang, dengan kriteria panjang tangkai melebihi 2,5 cm (dua koma lima centimeter) dari pangkal buah.

Paraf PIHAK PERTAMA


Paraf PIHAK KEDUA


- 2) Basah/ disiram air
- 3) Sampah (Pasir, Potongan tangkai, sampah lainnya) di denda 2 (dua) kali berat sampah.

PASAL 8

PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK

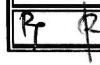
1. Para Pihak menjamin bahwa Para Pihak adalah badan hukum/badan usaha yang sah dan memiliki izin usaha yang lengkap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Para Pihak dengan ini menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini mempunyai wewenang untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini sehingga hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini mengikat badan hukum/badan usaha yang diwakilinya.
3. Para Pihak menyatakan dan menjamin pembuatan, penandatanganan, dan pelaksanaan Perjanjian tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan suatu ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dokumen atau perjanjian atau perikatan lain di mana masing-masing pihak menjadi pihak di dalamnya.
4. Apabila di kemudian hari terdapat gugatan, tuntutan dan/atau kerugian sebagai akibat tidak terpenuhinya pernyataan Para Pihak tersebut dalam pasal ini, maka pihak yang tidak memenuhi pernyataan tersebut wajib menanggung seluruh resiko dan akibat atas gugatan, tuntutan dan/atau kerugian yang timbul dari pihak manapun dan sekaligus membebaskan Pihak lainnya dari seluruh gugatan, tuntutan dan/atau kerugian tersebut.
5. Para Pihak dengan ini menjamin dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, PIHAK KEDUA dan/atau tenaga kerja PIHAK KEDUA dan/atau pihak lain yang ditunjuk PIHAK KEDUA wajib memperhatikan dan mematuhi Kode Etik Pemasok (Supplier Code of Conduct) dan Kebijakan Sosial dan Lingkungan GAR (GAR Social and Environmental Policy) yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA yang dapat diubah dari waktu ke waktu tanpa diperlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Para Pihak dibebaskan dari seluruh tuntutan, apabila terbukti telah terjadi suatu peristiwa di luar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya, yaitu pandemi, bencana alam, perang, teror dan kekacauan yang bersifat politik, kebijakan moneter yang berakibat negatif pada proyek, serangan hama yang tidak dapat diatasi atau gejala geologi dan meteorologi yang tidak dapat dikuasai manusia yang berakibat menghambat dan memperlambat pelaksanaan

Paraf PIHAK PERTAMA


Paraf PIHAK KEDUA


kewajiban Para Pihak, maka masing-masing pihak tidak dapat menuntut pelaksanaan dan syarat-syarat serta ketentuan dalam Perjanjian ini.

2. Atas kejadian/akibat tersebut, pihak yang mengalami keadaan *force majeure* diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, pemberitahuan mana wajib diterima oleh pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya kejadian tersebut. Apabila pihak yang mengalami keadaan *force majeure* tersebut tidak memberitahukan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu tersebut, maka dianggap tidak terjadi keadaan *force majeure* dan pihak yang bersangkutan tetap wajib melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini.
3. Terhadap pemberitahuan pihak yang mengalami keadaan *force majeure* tersebut pada ayat 2 pasal ini, pihak lainnya tersebut wajib memberikan tanggapan secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut.
4. Apabila setelah lewatnya waktu, sebagaimana tersebut pada ayat 3 pasal ini, ternyata pihak lainnya belum memberikan jawaban, maka pihak lainnya tersebut dianggap menyetujui adanya keadaan *force majeure* tersebut dan pihak yang mengalami keadaan *force majeure* dengan ini diberikan perpanjangan waktu, yang lamanya akan ditetapkan oleh pihak lainnya dengan mempertimbangkan keadaan di lapangan, yang seluruhnya akan dilakukan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan disepakati bersama untuk kemudian dituangkan dalam suatu adendum Perjanjian. Sebaliknya, apabila pihak lainnya tidak menyetujuinya, maka pihak yang mengalami keadaan *force majeure* tetap diwajibkan untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.

PASAL 10 **ADENDUM**

Para Pihak sepakat bahwa apabila dikemudian hari ternyata ada hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut akan segera dimusyawarahkan untuk disepakati bersama, yang selanjutnya akan dituangkan ke dalam suatu adendum (tambahan) Perjanjian ini.

PASAL 11 **HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
2. Para Pihak setuju bahwa apabila terjadi sengketa maka diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Paraf PIHAK PERTAMA


Paraf PIHAK KEDUA


3. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 12
ANTI BRIBERY, ANTI KORUPSI, ANTI PERBUDAKAN
DAN PERDAGANGAN MANUSIA

1. Para Pihak menjamin sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak tidak akan menawarkan maupun memberikan atau menerima suap kepada dan/atau dari karyawan-karyawan salah satu Pihak.
2. "Penyuapan" atau "suap" dalam hal ini didefinisikan sebagai suatu pemberian, penawaran, janji-janji, menerima atau meminta suatu keuntungan, baik itu berbentuk financial maupun kenikmatan dalam bentuk lainnya, sebagai suatu bujukan untuk melakukan suatu pelanggaran hukum (ilegal) atau pelanggaran kepercayaan yang telah diberikan. Setiap Pelanggaran (baik itu kepada karyawan maupun pihak ketiga lainnya) akan mengarah pada pemutusan perjanjian sesegera mungkin tanpa ada pembayaran ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh Para Pihak.
3. Setiap pelanggaran juga dapat di kategorikan sebagai perbuatan pidana yang dapat berakibat seluruh pihak-pihak yang terlibat dikenakan sanksi termasuk sanksi penjara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia.
4. Para Pihak wajib untuk mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, peraturan dan kode etik yang terkait dengan anti perbudakan dan anti perdagangan manusia yang dapat diterapkan oleh Para Pihak dari waktu ke waktu yang diharuskan.

PASAL 13
LAIN-LAIN

1. Para Pihak sepakat bahwa seluruh addendum Perjanjian, lampiran, surat, dan atau dokumen lainnya (jika ada) yang berkaitan dengan Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Apabila ada 1 (satu) atau lebih ketentuan pada lampiran sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini yang menyimpang/bertentangan dengan Perjanjian ini, maka ketentuan yang berlaku sah dan mengikat Para Pihak adalah ketentuan dalam Perjanjian ini.
3. Apabila salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak berlaku atau batal demi hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka

Paraf PIHAK PERTAMA


Paraf PIHAK KEDUA


pembatalan tersebut tidak berpengaruh terhadap validitas (keabsahan)/berlakunya pasal-pasal dan ayat-ayat lain dalam Perjanjian ini.

4. Seluruh persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat para penerus dan atau para pengganti hak dari masing-masing pihak.

DEMIKIANLAH UNTUK TERIKAT SECARA HUKUM, Para Pihak menandatangani Perjanjian ini pada hari dan tanggal tersebut pada awal Perjanjian ini yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap, keduanya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT SINAR KENCANA INTI PERKASA

PIHAK KEDUA
PT PALMA PRIMA PLANTATION

PT Sinar Kencana Inti Perkasa

PALMA PRIMA

Suedi Husein

Christian Permana Prasetyo

Arfy Frisnanto

Wakil Direktur Utama Direktur

Direktur

Paraf PIHAK
PERTAMA

Paraf PIHAK KEDUA